

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2372/2534

นาย สุทัศน์ ตันสุหัช
นาย สมบูรณ์ ปิรันชิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 573, มาตรา 574, มาตรา 698

โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อได้เลิกสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อแล้วและไม่ปรากฏว่า ขณะที่เลิกสัญญาจำเลยที่ 1 มีหนี้ที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย ส่วนสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับผู้เช่าซื้อคนใหม่จะสมบูรณ์หรือไม่ใช้บังคับได้เพียงใดไม่เกี่ยวกับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เนื่องจากการที่ผู้เช่าซื้อคนใหม่ผิดสัญญาเช่าซื้อ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2531 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น-6003 เชียงใหม่ไปจากโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันในราคา 84,798 บาท ตกลงผ่อนชำระ 42 งวด งวดละ 2,019 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนชำระงวดแรกวันที่ 15 ธันวาคม 2532 จำเลยที่ 1 ชำระเงินได้ 4 งวด คงค้างชำระตั้งแต่งวดที่ 5 ตลอดมาจนกระทั่งวันที่ 15 สิงหาคม 2532 โจทก์จึงติดตามรถยนต์คืนมาได้ในสภาพเสียหายชำรุดมาก ค่าซ่อมจะต้องใช้จ่ายมาก โจทก์จึงขายไปในราคา 42,000 บาท ช่วงที่จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่คืนรถแก่โจทก์ ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์วันละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 12,300 บาท ค่าติดตามรถยนต์ที่

เข้าซื้อคินเป็นเงิน 3,500 บาท ค่าขายรถยนต์ขาดจากราคาเข้าซื้อ 42,798 บาท ขอ
ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 58,598 บาทพร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน
12,300 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้โจทก์ 25,800 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสอง
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติจากทางนำสืบของโจทก์ในเบื้องต้น
ว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2531 จำเลยที่ 1 ได้เข้าซื้อรถยนต์ตามฟ้องไปจากโจทก์
ในราคา 84,798 บาท ตกลงผ่อนชำระเป็น 42 งวด ทุกวันที่ 15 ของเดือน งวดละ
2,019 บาท เริ่มงวดแรกวันที่ 15 ธันวาคม 2531 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน
ยอมรับผิดชอบโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข จ.4 และสัญญา
ค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.5 จำเลยที่ 1 ชำระค่าเข้าซื้อแก่โจทก์เพียง 4 งวดแล้วไม่ได้
ชำระอีกเลย โดยจำเลยที่ 1 ชำระค่าเข้าซื้องวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 รวมกันในวันที่ 1
มีนาคม 2532 และในวันนั้นเองจำเลยที่ 1 ยอมเสียค่าปรับแก่โจทก์ในการชำระค่าเข้า
ซื้อล่าช้าเป็นเงิน 259 บาท กับยอมเสียเงินแก่โจทก์ 800 บาท เป็นค่าเปลี่ยนตัวผู้เข้า
ซื้อจากจำเลยที่ 12 เป็นนายเปี้ยก สุทธิจิรธรรม แต่นายเปี้ยกผิดนัดไม่ชำระค่าเข้า
ซื้อแก่โจทก์ โจทก์จึงติดตามยึดรถยนต์พิพาทคืนมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532คดี
มีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ปัญหา
ข้อนี้โจทก์ฎีกาว่า สัญญาเข้าซื้อระหว่างโจทก์กับนายเปี้ยก สุทธิจิรธรรม ผู้เข้าซื้อ
คนใหม่ของโจทก์ยังไม่สมบูรณ์ เพราะนายเปี้ยกยังหาผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งไม่ได้
และทางโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว จึงยังถือไม่ได้ว่าการเปลี่ยนตัวผู้เข้าซื้อ
จากจำเลยที่ 1 มาเป็นนายเปี้ยกมีผลบังคับได้ เห็นว่าการที่โจทก์ยอมรับเงินจาก
จำเลยที่ 1 เป็นค่าปรับในการชำระค่าเข้าซื้อล่าช้าเป็นเงิน 259 บาท และเงินค่าเปลี่ยน
ตัวผู้เข้าซื้อจากจำเลยที่ 1 เป็นนายเปี้ยกเป็นเงิน 800 บาท โดยได้ความจากคำเบิก

ความของนายประเสริฐหมื่นราช ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของโจทก์ว่า ได้บันทึกในช่อง
หมายเหตุบัญชีเข้าซื้อรถเอกสารหมายเลข 6 โดยขีดสีแดงไว้แล้วนำยอดบัญชีไปใส่
ในบัญชีของผู้เข้าซื้อต่อจากจำเลยที่ 1 และได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกันเป็นรายใหม่
ด้วยเป็นนายชัย สุทธิจิตรธรรม แล้วได้มอบรถยนต์พิพาทที่จำเลยที่ 1 คืนให้โจทก์ให้
แก่นายเปี้ยกผู้เข้าซื้อคนใหม่ไป กับในชั้นที่โจทก์ไปยึดรถยนต์พิพาทคืนมาก็ไปยึดมา
จากนายเปี้ยก เหตุที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเนื่องจากไม่สามารถติดตามตัวนายเปี้ยก
และนายชัย (ผู้เข้าซื้อและผู้ค้ำประกันคนใหม่) ได้ ข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของ
นายประเสริฐ หมื่นราช ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของโจทก์ดังกล่าวเป็นการแสดงโดยแจ้ง
ชัดว่า โจทก์ได้เลิกสัญญาเข้าซื้อกับจำเลยที่ 1 และไม่ปรากฏว่าขณะที่เลิกสัญญา
จำเลยที่ 1 มีหนี้ที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย ส่วน
การที่สัญญาเข้าซื้อระหว่างโจทก์กับนายเปี้ยกผู้เข้าซื้อคนใหม่ของโจทก์จะสมบูรณ์
หรือไม่ใช้บังคับได้เพียงใดเป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวกับนายเปี้ยกต่อไป ไม่
เกี่ยวกับจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น